

1501100-79.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... e também conhecida por ser ponto de tráfico, quando avistaram o denunciado, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e se escondeu embaixo de um trailer, mas foi avistado pelos policiais. Ato contínuo, os militares realizaram busca pessoal e encontraram, em sua mão direita, um saquinho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501100-79.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501100-79.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282390/2020 - DEL.POL.AGUDOS, 14650364 - DEL.POL.AGUDOS, 1562/20/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2282390 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES pela imputação do crime do artigo 33, caput c/c artigo 40, III da Lei Federal nº 11.343/06, ajuizada em 23.11.2020. Narra a acusação: "Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 16 horas, na rua Rubens Venturin, Centro, nesta cidade e comarca de Agudos, ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES, qualificado as fls. 05, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 24 porções de "maconha", com massa líquida total de 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), conforme auto de apreensão de fls. 09 e laudo pericial provisório de fls. 10/12. Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares realizavam

patrulhamento de rotina pela rua Rubens Venturini, cruzamento com a rua Barbacena, local onde há uma pista de skate frequentada por vários jovens e também conhecida por ser ponto de tráfico, quando avistaram o denunciado, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e se escondeu embaixo de um trailer, mas foi avistado pelos policiais. Ato contínuo, os militares realizaram busca pessoal e encontraram, em sua mão direita, um saquinho com 24 (vinte e quatro) porções de "maconha", e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) no bolso de trás de sua bermuda, proveniente do nefasto comércio. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia. O denunciado confessou a prática do delito de tráfico de drogas (fls. 05). A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (individualizadas e prontas para venda), somadas com o local da apreensão (ponto de venda de drogas), apreensão de dinheiro e a declaração do próprio denunciado, não deixam dúvidas de que o destino das drogas era realmente a mercancia ilícita. Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES como incurso no artigos 33, caput c/c 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06" (fls. 74/77). Houve defesa preliminar (fls. 226/231). Houve recebimento da ação em 27.07.2022 (fls. 242/244). Houve realização de audiência de instrução em 02.08.2022.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

Em audiência de instrução, a testemunha Marcelo Ricci, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento no Parque Pampulha, próximo de uma quadra de skate, na qual vários adolescentes e crianças a utilizam. Quando se aproximaram, perceberam um indivíduo viu a presença da polícia e se deslocou até um trailer. Como ele saiu com um movimento brusco, chamou a atenção dos policiais. Foram até o trailer, quando o viram agachado, tentando esconder um saquinho. Encontraram com o réu 24 porções de maconha e R\$ 20,00. Indagado, o réu confessou que estava na prática do tráfico de drogas e o dinheiro era referente à venda. A prisão foi no período da tarde. Relata que tinha duas ou três crianças no local. Relata que já havia várias notícias de que o réu estava reiteradamente praticando o tráfico no local. Na data, não viu o réu repassando a droga para ninguém. Não viu contato com terceiros, pois no local há árvores e paredes. O que viu é que o réu foi para o trailer esconder as porções de maconha. Relata que não se recorda se o filho do réu lá estava também. Em audiência de instrução, a testemunha Sérgio Francisco, policial militar, relatou que, no patrulhamento, encontrou um indivíduo traficando no local. Reparou que o réu correu atrás de um trailer, estava agachado tentando esconder porções de maconha. Relata que o réu confessou a traficância no momento dos fatos. Relata que a abordagem foi numa praça com uma pista de skate. Relata que não se recorda de o réu ter repassado drogas para terceiros. Afirma que viu uma aglomeração em volta do réu. Quando os policiais apareceram, houve uma dispersão. Relata que ali é um lugar movimentado com a praça de skate, uma escola e o UPA. Relata que o réu não resistiu à abordagem.

Em audiência de instrução, o réu Elias Henrique da Silva Antunes relatou que estava na pista de skate com seu filho. Afirma que é usuário e estava fumando a maconha. Confessa que se escondeu atrás do trailer mesmo. Relata que os policiais lhe ameaçaram de tirar o filho caso ele não confessasse a traficância (13min). Relata que os policiais lhe disseram que se ele assumisse, ele poderia sair na audiência de custódia. Relata que, naquele momento, apenas consumiu a droga. Relata que ia tentar vender aquela droga (15min). Relata que foi preso dia 13.05.2022 em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas. Relata que os R\$ 20,00 eram para comer salgado com seu filho.

No mérito, a ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Com efeito, a prova testemunhal é firme no sentido de que o réu foi flagrado portando 24 porções de maconha e peso líquido de 17,84g. No mesmo sentido, o réu confessou tal conduta. Embora afirme que seja usuário, expressamente afirmou em audiência que pretendia realizar a venda daquelas porções, o que configura a materialidade do crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se

aplicar ao réu. Com efeito, analisando as folhas de antecedentes do réu (fls. 250/251), não há anotações, sendo réu primário. Ainda, não há indício de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ainda, deve-se aplicar a causa de aumento do artigo 40, III da Lei Federal nº 11.343/06. De fato, há prova firme de que a conduta do réu foi praticada em praça de skate, no qual há trânsito intenso de adolescente e crianças, o que torna a conduta inequivocamente mais grave. Tal circunstância foi confirmada pelo réu em interrogatório, o que aplica a sua incidência. Portanto, CONDENO o réu como incurso no crime do artigo 33, caput c/c artigo 33, §4º c/c artigo 40, III da Lei Federal nº 11.343/06.

II.2 - Dosimetria

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 por fato ocorrido em 12.11.2020. Nessa data, a redação do artigo era:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias, fixando a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes. Por sua vez, reconheço a atenuante da CONFISSÃO. Todavia, deixo de aplicar a redução, nos termos da Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do artigo 40, III da Lei Federal nº 11.343/06 na proporção de 1/5, fixando a pena em 6 anos. Ainda, reconheço a causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 na proporção de 2/3. Portanto, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, FIXO o regime ABERTO para o cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Ainda, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Pelo contexto dos autos, entendo insuficiente a substituição da pena por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES como incurso no crime de TRÁFICO DE DROGAS MINORADO (artigo 33, §4º c/c artigo 40, III da Lei Federal nº 11.343/06) à pena de 2 anos de RECLUSÃO e 200 dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento. DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu ELIAS HENRIQUE DA SILVA ANTUNES, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Quanto à prisão preventiva do réu Elias, tendo em vista o regime de condenação, concedo-lhe liberdade provisória cumulada com medida cautelar de comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades, nos termos do artigo 319, I do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III

da Constituição Federal.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Agudos, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA